

0000621-54.2018.8.26.0070

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000621-54.2018.8.26.0070 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000621-54.2018.8.26.0070

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Ofício - 651/2018 - Delegacia de Polícia de Batatais, 196/2018 - Delegacia de Polícia de Batatais

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Janderson Bueno Azevedo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Vistos.

JANDERSON BUENO AZEVEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 306, c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e no artigo 330 do Código Penal, ambos, c.c. o artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 25 de fevereiro de 2018, por volta das 15h, na Rua Maestro Alberto Perroni nº 378, nesta cidade e comarca de Batatais, conduzia o veículo automotor Honda/CG, de cor vermelha, de placas ESD3694-Batatais/SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas, Janderson, que se encontrava com sua habilitação vencida, após ingerir bebida alcóolica, trafegou de maneira irregular com o veículo pela referida via pública, empreendendo alta

velocidade.

Ocorre que, em dado momento, policiais que realizavam patrulhamento de trânsito pelo local dos acontecimentos, ao verificarem que o denunciado infringia as regras de trânsito, decidiram ordenar-lhe que parasse, porém, Janderson desobedeceu ao mandamento, empreendendo ainda mais velocidade com a sua motocicleta.

Então, após a sua perseguição, o denunciado foi detido pelos policiais, os quais perceberam que ele se encontrava em aparente estado de embriaguez, exalando forte odor etílico, exibindo falta de equilíbrio e fala pastosa.

O denunciado realizou, voluntariamente, o teste do etilômetro, o qual constatou a concentração de 0,76mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

Auto de Autuação a fls. 22.

Teste do Etilômetro a fls. 23.

O réu foi citado a fls. 72 e apresentou defesa prévia a fls. 76/78.

A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2018 a fls. 75.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Promotor de Justiça e foi decretada a revelia do réu, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo que restaram comprovadas autoria e materialidade delitiva. O laudo anexado aos autos dá conta de que o réu se encontrava sob o efeito de álcool por ocasião dos fatos, pois ficou demonstrado que havia uma concentração de 0,76 mg/l de ar alveolar, superior à prevista em lei. Além disso, possuía notórios sinais de embriaguez. Tal situação foi relatada pelos policiais ouvidos na audiência, sendo que a palavra deles tem total credibilidade, pois não havia razão para que eles imputassem falsamente o crime ao réu. O réu também desobedeceu à ordem de parada dada pelos policiais. Também está demonstrada a incidência de agravante. O réu é reincidente, o que deve ser observado por ocasião de sua reprimenda. Nada tem a opor que a ele se aplique penas restritivas de direitos. Requereu que seja proibido de obter habilitação pelo prazo mínimo de três meses, dada a sua maior culpabilidade ao fugir de um comando de trânsito e colocar em risco a incolumidade alheia.

A Defesa, por sua vez, argumentou que o teste de etilômetro encontra-se totalmente ilegível, portanto, ausente a prova material para comprovar o índice alcoólico no organismo do acusado, observando-se que ele não se negou a realizar o teste.

Percebe-se um exagero nas palavras dos policiais militares, pois improvável que um indivíduo que está embriagado de tal forma que sequer consegue manter o equilíbrio tenha condições de pilotar uma motocicleta em alta velocidade sem causar um acidente ou se desequilibrar e cair. O acusado não desobedeceu a ordem dos policiais, tanto que assim que viu a viatura parou o veículo e aceitou se submeter ao teste de etilômetro. Assim, requereu a absolvição. Caso este não seja o entendimento, que se aplique o princípio da consunção para que o crime de resistência seja absorvido pelo crime mais grave. A jurisprudência entende que não comete o crime de desobediência o sujeito que, surpreendido na prática de delito de trânsito, tenta fugir do local para tentar se livrar da captura policial, mesmo diante de ordem de parada para averiguação.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência e demais provas coletadas nos autos.

Em sede policial, o denunciado utilizou o seu direito ao silêncio.

Durante a instrução processual foi decretada sua revelia, pois, intimado, não compareceu à audiência designada.

Em juízo, a testemunha M.F.S.V. disse que durante uma operação de trânsito o réu desobedeceu a ordem de parada e foi acompanhado até o bairro Anselmo Testa. Ele não se recusou a fazer o teste de etilômetro e foi constatado um índice superior ao tolerado. Foi feito o sinal por meio de gestos e posteriormente o sinal sonoro da viatura no acompanhamento do acusado. Ele imprimiu alta velocidade no veículo e foi em contramão por uma vicinal muito movimentada. Notou sinais de embriaguez: odor etílico, fala pastosa e olhos vermelhos. Apenas seu colega que conhecia o acusado.

Ele também não conseguia manter o equilíbrio.

A testemunha A.M.M. disse que foi dado o sinal de parada ao acusado e ele passou direto. Foram atrás do mesmo e conseguiram abordá-lo no bairro Anselmo Testa. Ao sair da motocicleta observou-se que estava sem equilíbrio e com forte odor etílico. O exame do etilômetro constatou um índice de álcool acima do permitido na legislação. A habilitação estava vencida. Conhece o acusado, de vista. Ele estava em alta velocidade e confirmou que havia ingerido bebida alcoólica. Não se recorda se entrou na pista contrária.

Os policiais relataram de forma unânime como os fatos se deram. Afirmaram que o réu dirigia em alta velocidade, invadiu a outra pista de direção e, ainda, não obedeceu aos sinais de parada. Perseguiram-no e quando o abordaram ele apresentava sinais de embriaguez, odor etílico, fala pastosa, olhos vermelhos e dificuldade de equilíbrio.

Bem evidenciado restou que o denunciado não obedeceu à ordem de parada dada pelos policiais e empreendeu alta velocidade pela via pública, para não ser abordado pelos policiais.

Os policiais ainda disseram que o réu estava com a habilitação vencida.

Argumenta a Defesa que o réu deve ser absolvido pois, o teste do etilômetro juntado a fls. 23 encontra-se ilegível. Tentou-se juntar aos autos, novamente, o teste. Porém, o ofício de fls. 132 da conta de que não foi localizado.

Entretanto, observa-se que a fls. 23 e a fls. 133 consta o valor do teste do etilômetro, qual seja, 0,76mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

Trata-se de documento público e o réu não conseguiu desconstituir a presunção de veracidade destes documentos.

Cabia ao réu este ônus, do qual não se desincumbiu.

Ainda, as testemunhas afirmaram que o réu apresentava sinais de embriaguez, olhos vermelhos, fala pastosa e dificuldade em se equilibrar.

O Código de trânsito prevê a possibilidade de se demonstrar a embriaguez por outros meios, além do teste do etilômetro, tal como o relato testemunhal.

Logo, afasto a tese defensiva, pois, evidenciado restou que o réu dirigia o veículo sob a influência de álcool.

Os depoimentos dos policiais que o abordaram e verificaram sinais claros de embriaguez são firmes e coerentes, confirmando o teste do etilômetro.

A Jurisprudência é firme no sentido de que o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICOPROBATÓRIO. ÔBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

Ha de se ressaltar, ainda, que a embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, não sendo necessário se demonstrar que houvesse perigo de dano.

O fato de se dirigir sob a influência de álcool coloca em risco a sociedade e a segurança viária.

Portanto, cuida-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, no qual o simples fato de o agente dirigir veículo sobre a influência de álcool expõe terceiros a dano em potencial já o tipifica, prescindindo-se de perigo concreto.

Demonstrado que o réu dirigiu sob a influência de álcool.

Demonstrado também restou que o réu não obedeceu à ordem de parada dos policiais,

tanto que o militares tiveram que persegui-lo para, somente após, abordarem-no. Não se acolhe a tese defensiva de aplicação do Princípio da Consunção. A ação do acusado não caracterizou desdobramento natural do outro crime. Ha, portanto, a prática de dois crimes.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO. 1. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A AMPARAR A CONDENAÇÃO. 2. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS COM NATUREZAS JURÍDICAS E MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. 4. PLEITO GENÉRICO PARA FIXAÇÃO DA PENA FINAL NO MÍNIMO. INVIABILIDADE. PENA BASILAR JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL QUANTO AOS DELITOS DO ART. 306 E ART. 309 DO CTB. FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) 2. Não obstante os crimes tipificados nos arts. 306 e 309, do CTB, tenham sido praticados no mesmo contexto fático e tutelem idêntico objeto jurídico (incolumidade pública), ambos traduzem comportamentos autônomos e independentes, haja vista, que a conduta de dirigir veículo automotor em via pública, sem habilitação, não é meio necessário para a consumação do delito de Embriaguez ao volante. É inviável, também, a absorção do crime de Desobediência pelo de Embriaguez ao volante, pois, para consumação de um é dispensável a execução do outro, cuidando-se de delitos que sequer tutelam o mesmo bem jurídico (...) (TJ-MT, AP. 0000786-46.2016.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/02/2021).

Afasto, pois, as teses defensivas.

Passo às dosagens da pena:

1)- Em relação ao crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

I - As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal podem ser consideradas favoráveis ao réu. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, seis (06) meses de detenção, pagamento de dez (10) dias multa e , ainda, suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de dois (02) meses.

II - Na segunda fase, verifica-se a presença da agravante prevista no artigo 298, III do Código de Trânsito, já que sua habilitação estava vencida. Aumento o quantum encontrado anteriormente em 1/6, totalizando sete (07) meses de detenção, pagamento de onze (11) dias multa no piso legal e suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de dois (02) meses e dez (10) dias. Não ha circunstância atenuante a ser considerada.

III - Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Desta forma, fixo, em definitivo a pena em, sete (07) meses de detenção, pagamento de onze (11) dias multa no piso legal e suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de dois (02) meses e dez (10) dias.

2) Quanto ao crime previsto no artigo 330 do Código Penal:

I - As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal podem ser consideradas favoráveis ao réu. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, quinze (15) dias de detenção e pagamento de dez (10) dias multas, no piso legal.

II - Na segunda fase não ha agravante ou atenuante a ser considerada, mantendo-se a pena no patamar anteriormente encontrado.

III - Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Desta forma, fixo, em definitivo a pena em, quinze (15) dias de detenção e pagamento de dez (10) dias multas, no piso legal.

Os crimes foram cometidos em concurso material.

Somando-se as penas obtém-se o quantum de sete (07) meses de detenção, pagamento de vinte e um (21) dias multa no piso legal e suspensão/proibição de obter a habilitação pelo prazo de dois (02) meses e dez (10) dias.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a ser revertida a entidade assistencial que será indicada pelo Juízo da Execução.

Em caso de descumprimento da pena alternativa, o regime para cumprimento da pena

privativa de liberdade é aberto.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E:

1) CONDENO JANDERSON BUENO AZEVEDO , qualificado nos autos, à pena de SETE (07) MESES DE DETENÇÃO (REGIME ABERTO), PAGAMENTO DE ONZE (11) DIAS MULTA E SUSPENSÃO/PROIBIÇÃO DE OBTER HABILITAÇÃO PELO PRAZO DE DOIS (02) MESES E DEZ (10) DIAS, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, C.C. O ARTIGO 298, III , DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E,

CONDENO JANDERSON BUENO AZEVEDO, qualificado nos autos, à pena de QUINZE (15) DIAS DE DETENÇÃO (REGIME ABERTO) E PAMENTO DE DEZ DIAS MULTA, NO PISO LEGAL, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL.

APLICANDO-SE O ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL OBTÉM-SE O QUANTUM DE OITO (08) MESES (REGIME ABERTO), PAGAMENTO DE VINTE E UM (21) DIAS MULTA, NO PISO LEGAL E SUSPENSÃO/PROIBIÇÃO DE OBTER-SE A HABILITAÇÃO PELO PRAZO DE DOIS (02) MESES E DEZ (10) DIAS.

SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, QUAL SEJA, PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO A SER REVERTIDA A ENTIDADE ASSISTENCIAL QUE SERÁ INDICADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

Custas ex lege.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se ao Egrégio Tribunal Eleitoral (artigo 15, inciso III da Constituição Federal).

P.R.I.C.

Batatais, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA